

2026 대비 스터디파이터 감정평가 관계법규2 워크북 해설

2026년 개정판

감정평가사
1차 합격을
위한
필수 워크북

제1판

네이버카페 | 스터디파이터 (<https://cafe.naver.com/studyfighter>)

동영상강의 | 스터디파이터넷 (<https://www.studyfighter.net>)

01

PART

감정평가법

제1장	감정평가사	6
제2장	의무	7
제3장	등록	9
제4장	감정평가법인	10
제5장	업무	11
제6장	감정평가사에 대한 징계	14
제7장	감정평가법인등에 대한 처벌	16
제8장	벌칙	17
제9장	보칙	18

02 PART

부동산공시법

제1장	표준지공시지가	20
제2장	개별공시지가	24
제3장	주택가격의 공시	28
제4장	비주거용 부동산가격의 공시	30

03 PART

국유재산법

제1장	총설	34
제2장	행정재산	39
제3장	일반재산	43
제4장	지식재산 관리 처분의 특례	48
제5장	기타	49

PART 01

감정평가법

제1장	감정평가사
제2장	의무
제3장	등록
제4장	감정평가법인
제5장	업무
제6장	감정평가사에 대한 징계
제7장	감정평가법인등에 대한 처벌
제8장	벌칙
제9장	보칙

01 시험

1. 국유재산을 관리하는 기관에서 5년 이상 감정평가와 관련된 업무에 종사한 사람에 대해서는 감정평가사시험 중 제1차 시험을 면제한다.[감35회] (O)

02 자격

1. 부정한 방법으로 감정평가사 자격을 받은 이유로 그 자격이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 사람은 감정평가사가 될 수 없다.[감32회] (O)

03 사무소개설

1. 감정평가사합동사무소에 두는 감정평가사의 수는 2명 이상으로 한다.[감31회] (O)
2. 감정평가법인등은 소속 감정평가사의 고용관계가 종료된 때에는 ~~한국감정원에~~ 신고하여야 한다.
[감31회] (X) **국토교통부장관에게**
3. 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 국토교통부장관에게 감정평가사사무소의 ~~개설신고를 하여야 한다.~~[감32회] (X)
개설할 수 있다.(신고제 폐지)
4. 감정평가사는 2명 이상의 감정평가사로 구성된 감정평가사합동사무소를 설치할 수 있다.
[감32회] (O)
5. 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 피성년후견인을 사무직원으로 둘 수 ~~있다.~~ (X)
[감32회] (X) (**피성년후견인은 결격사유임**) **없다.**
6. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받았다는 사유로 감정평가사 자격이 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 사람은 감정평가법인등의 사무직원이 될 수 없다.[감33회] (O)
7. 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.[감35회] (O)

1. 자신이 소유한 토지에 대하여 감정평가를 하기 위해서는 국토교통부장관의 ~~허가를 받아야 한다~~.
[감29회] (X) 금지되는 행위이다.
2. 감정평가업무와 관련하여 필요한 경우에만 국토교통부장관의 허가를 받아 토지의 매매업을 직접 ~~할 수 있다~~. [감29회] (X)
금지되는 행위이다.
3. 감정평가업무의 경쟁력 강화를 위해 필요한 경우 감정평가 수주의 대가로 일정한 재산상의 이익을 제공할 수 ~~있다~~. [감29회] (X)
없다.
4. 신의와 성실로써 공정하게 감정평가를 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니된다. [감29회] (O)
5. 공익을 위해 필요한 경우에는 다른 사람에게 자기의 자격증을 대여할 수 ~~있다~~. [감29회] (X)
없다.
6. 감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없다. [감30회] (O)
7. 감정평가법인등은 토지의 매매업을 직접 할 수 ~~있다~~. [감30회] (X)
없다.
8. 감정평가법인등은 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니 된다. [감31회] (O)
9. 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 함으로써 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다. [감31회] (O)
10. 감정평가사는 다른 사람에게 자격증 · 등록증을 양도 · 대여하여서는 아니된다. [감32회] (O)
11. 감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없다. [감32회] (O)
12. 감정평가법인은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니된다. [감32회] (O)
13. 감정평가법인은 국토교통부장관의 허가를 받아 토지등의 매매업을 직접 할 수 ~~있다~~. [감33회] (X)
없다.

14. 감정평가법인등이나 그 사무직원은 업무수행에 따라 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 된다.[감33회] (O)
15. 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.[감35회] (O)

1. 감정평가사 자격이 있는 사람이 국토교통부장관에게 등록하기 위해서는 ~~1년 이상의 실무수습을 마쳐야 한다.~~[감30회] (X) **감정평가사 시험에 합격한 사람은 1년, 1차시험 면제자로서 합격한 자는 4주의 실무수습기간을 마쳐야 한다.**
2. 감정평가사시험에 합격한 사람은 별도의 연수과정을 마치지 않더라도 감정평가사의 자격이 있다. [감30회] (O)
3. 감정평가사 결격사유는 감정평가사 등록 및 갱신등록의 거부사유가 된다.[감30회] (O)
4. 감정평가사 결격사유는 감정평가사 등록의 거부사유와 취소사유가 된다.[감32회] (O)
5. 등록한 감정평가사가 징계로 감정평가사 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 경우 국토교통부장관은 그 등록을 취소할 수 있다.[감32회] (X) **제39조 제11호, 제12호에 따라 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 사람은 결격사유에 해당하므로, 국토교통부장관은 그 등록을 취소하여야 한다.**
6. ~~견책을 받은 감정평가사는~~ 감정평가사 교육연수의 대상자에 포함된다.[감35회] (X) **등록취소 및 2년 이하 업무정지의 징계를 받은 감정평가사는**
7. 국토교통부장관은 등록한 감정평가사가 파산선고를 받고 복권되지 아니한 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.[감35회] (O) **(옳은 지문) 결격사유이므로 등록을 취소하여야 한다.**
8. 등록한 감정평가사는 5년마다 그 등록을 갱신하여야 한다.[감35회] (O)

제4장 감정평가법인

스터디파이터
감정평가관계법규 워크북

1. 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.[감30회] (O)
2. 감정평가법인을 해산하려는 경우에는 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.[감30회] (X)
에게 신고하여야 한다.
3. 자본금 미달은 감정평가법인의 해산 사유에 해당한다.[감30회] (X)
해당하지 않는다.
4. 감정평가법인의 주사무소 및 분사무소에 주재하는 감정평가사가 각각 3명이면 설립 기준을 충족하지 못한다.[감30회] (X)
충족한다.
5. 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.[감35회] (O)
6. 감정평가법인의 대표사원 또는 대표이사는 감정평가사여야 한다.[감35회] (O)
7. 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 90 이상을 감정평가사로 두어야 한다.[감35회] (O)

01 평가대상

1. 어업권은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 해당한다.[감29회] (O)
2. 유가증권은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 해당한다.[감29회] (O)
3. 도로점용허가권한은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 ~~해당한다.~~ [감29회] (X)
해당하지 않는다.
4. 「입목에 관한 법률」에 따른 입목은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 해당한다.
[감29회] (O)
5. 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 해당한다.[감29회] (O)

02 업무

1. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공은 감정평가사의 업무범위에 해당한다.
[감29회] (O)
2. 감정평가와 관련된 상담 및 자문은 감정평가사의 업무범위에 해당한다.[감29회] (O)
3. 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가에 부수되는 업무는 감정평가사의 업무범위에 해당한다.[감29회] (O)
4. 금융기관 · 보험회사 · 신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가는 감정평가사의 업무범위에 해당한다.[감29회] (O)
5. 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가는 감정평가사의 업무범위에 해당한다.[감29회] (O)
6. 감정평가법인은 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공을 행한다.[감32회] (O)

7. 금융기관이 대출과 관련하여 토지등의 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.
[감33회] (O)
8. 국가는 토지등의 관리를 위하여 토지등을 감정평가하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.
[감36회] (O)
9. 신탁회사가 자산의 매입·매각·관리를 위하여 감정평가를 의뢰하려는 경우 한국감정 평가사협회에
요청하여 추천받은 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰할 수 있다.[감36회] (O)

03 감정평가의 기준

1. 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 ~~토지의~~
~~적정한 실거래가~~를 기준으로 하여야 한다.[감30회] (X)
~~표준지 공시지가를~~
2. 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수
있다.[감31회] (O)
3. 보험회사의 의뢰에 따른 감정평가는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등이 토지를
감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우이다.
[감33회] (O)
4. 신탁회사의 의뢰에 따른 감정평가는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등이 토지를
감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우이다.
[감33회] (O)
5. 「자산재평가법」에 따른 감정평가는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등이 토지를
감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우이다.
[감33회] (O)
- ~~보상과 관련된 감정평가는 제외이다.~~
6. 법원에 계속 중인 소송을 위한 감정평가 중 ~~보상과 관련된 감정평가는~~ 감정평가 및 감정평가사에 관한
법령상 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여
감정평가를 ~~할 수 있는 경우이다.~~[감33회] (X)
7. 금융기관의 의뢰에 따른 감정평가는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등이 토지를
감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우이다.
[감33회] (O)

04 심사 및 타당성조사

1. 국토교통부장관은 감정평가 타당성조사를 할 경우 해당 감정평가를 의뢰한 자에게 의견진술기회를 주어야 한다.[감31회] (O)
2. 감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 같은 법인 소속의 다른 감정 평가사에게 감정평가서의 적정성을 심사하게 하여야 한다.[감31회] (O)
3. 최근 3년 이내에 실시한 감정평가 타당성조사 결과 감정평가의 부실이 발생한 분야에 대해서는 우선추출방식의 표본조사가 실시될 수 있다.[감33회] (O)
4. 감정평가서에 대한 표본조사는 무작위추출방식으로도 할 수 있다.[감33회] (O)
5. 국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 조사할 수 있다.[감33회] (O)
6. 국토교통부장관은 타당성조사의 대상이 되는 감정평가를 한 감정평가사에 대하여 징계처분을 할 수 없어 타당성조사의 실익이 없는 경우에는 조사를 하지 않을 수 있다.[감36회] (O)
7. 감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하여야 한다.[감36회] (O)

05 감정평가서

1. 감정평가법인등이 감정평가서 관련 서류를 보관하는 기간과 국토교통부장관이 감정평가법인등의 해산이나 폐업시 제출받은 감정평가서 관련 서류를 보관하는 기간은 동일하다.[감30회] (O)
2. 감정평가법인등이 해산하거나 폐업하는 경우 ~~서·도지서는 감정평가서의 원본을 발급일 부터 5년 동안 보관해야 한다.~~[감33회] (X) ~~보존을 위하여 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부장관에게 제출해야 한다. 국토교통부장관은 원본은 5년, 관련 서류는 2년 동안 보관해야 한다.~~
3. 감정평가법인등은 감정평가서의 원본을 발급일부터 ~~2년~~ **5년** 이상 보존하여야 한다.[감36회] (X)

제6장 감정평가사에 대한 징계

스터디파이터
감정평가관계법규 워크북

1. 감정평가법인등의 업무수행에 따른 수수료의 요율은 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 심의를 ~~거쳐자 아니하고 결정할 수 있다.~~[감30회] (X)
거쳐야 한다.
2. 등록을 한 감정평가사가 감정평가사사무소의 개설신고를 하지 아니하고 감정평가업을 한 경우는 감정평가사의 징계사유에 ~~해당한다.~~[감31회] (X)
해당하지 않는다.(개설신고의무는 폐지되었다.)
3. 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우는 감정평가사의 징계사유에 해당한다.
[감31회] (O)
4. 토지등의 매매업을 직접 한 경우는 감정평가사의 징계사유에 해당한다.[감31회] (O)
(옳은 지문) 성실의무 위반이다.
5. 친족 소유 토지등에 대해서 감정평가한 경우는 감정평가사의 징계사유에 해당한다.[감31회] (O)
(옳은 지문) 성실의무 위반이다.
6. 직무와 관련하여 ~~과실범으로~~ 금고 이상의 형을 선고받아 그 형이 확정된 경우는 감정평가사의 징계사유에 해당한다.[감31회] (X) ~~과실을 요하지 않는다.~~
7. 감정평가법인이 합병으로 해산한 때에는 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.[감32회] (O)
8. 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.[감32회] (O)
9. 감정평가사가 고의 또는 중대한 과실 없이 감정평가서의 적정성을 잘못 심사한 것은 징계사유가 아니다.
[감33회] (O)
10. 한국감정평가사협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계 사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.[감33회] (O)
11. 견책은 감정평가사에 대한 징계의 종류에 해당한다.[감35회] (O)
12. 자격의 취소는 감정평가사에 대한 징계의 종류에 해당한다.[감35회] (O)

13. 2년 이하의 업무정지는 감정평가사에 대한 징계의 종류에 해당한다.[감35회] (O)
14. 등록의 취소는 감정평가사에 대한 징계의 종류에 해당한다.[감35회] (O)
15. 6개월 이하의 ~~자격의 정지~~는 감정평가사에 대한 징계의 종류에 ~~해당한다~~. [감35회] (X)
자격정지라는 징계는 존재하지 않는다.
16. 감정평가사가 2개의 사무소를 설치하여 감정평가업을 한 경우는 감정평가사에 대한 징계사유에 해당한다.[감36회] (O)
17. 감정평가사가 직무와 관련하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받아 그 형이 확정된 경우는 감정평가사에 대한 징계사유에 해당한다.[감36회] (O)
18. 감정평가사가 손해배상책임을 보장하기 위한 보증보험 또는 공제사업에 가입하지 않은 경우는 감정평가사에 대한 징계사유에 ~~해당한다~~. [감36회] (X)
해당하지 않는다.
19. 감정평가사가 감정평가사무소에 출입하여 장부나 서류 등을 검사하는 국토교통부 소속 공무원의 검사를 거부한 경우는 감정평가사에 대한 징계사유에 해당한다.[감36회] (O)
20. 감정평가사가 등록일로부터 5년이 경과되어도 갱신등록을 하지 아니하고 감정평가와 관련된 상담 및 자문을 행한 경우는 감정평가사에 대한 징계사유에 해당한다.[감36회] (O)

제7장 감정평가법인등에 대한 처벌

스터디파이터
감정평가관계법규 워크북

1. 국토교통부장관은 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가업무를 한 경우 ~~거중하여 업무의 정지를 명할 수 있다.~~[감30회] (X)
법인설립인가를 취소하여야 한다.
2. 국토교통부장관은 감정평가법인이 업무정지처분 기간 중에 감정평가업무를 한 경우에는 그 설립인가를 ~~취소할 수 있다.~~[감32회] (X)
취소하여야 한다.
3. 감정평가법인에 대한 과징금부과처분의 경우 과징금최고액은 5억원이다.[감34회] (O)
4. 과징금납부의무자가 과징금을 분할납부하려면 납부기한 10일 전까지 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.[감34회] (O)
5. 과징금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여 가산금을 징수할 수 있다.[감34회] (O)
6. 국토교통부장관은 감정평가법인등이 장부 등의 검사를 거부 또는 방해한 경우에는 그 설립인가를 ~~취소할 수 있다.~~[감35회] (X)
취소하거나 업무를 정지할 수 있다.(시행령에는 업무정지만 규정되어있음)

1. 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자는 ~~과태료의 부과~~ 대상이다.[감34회] (X)
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
2. 사무직원이 될 수 없는 자를 사무직원으로 둔 감정평가법인은 과태료의 부과 대상이다.[감34회] (O)
3. 둘 이상의 감정평가사사무소를 설치한 사람은 ~~과태료의 부과~~ 대상이다.[감34회] (X)
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
4. 구비서류를 거짓으로 작성하여 감정평가사 등록을 한 사람은 ~~과태료의 부과~~ 대상이다.[감34회] (X)
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
5. 감정평가사 자격증 대여를 알선한 자는 ~~과태료의 부과~~ 대상이다.[감34회] (X)
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

1. 감정평가사사무소의 폐업신고와 관련하여 국토교통부장관은 폐업신고의 접수업무를 한국감정평가사협회에 위탁한다.[감31회] (X)
법령개정으로 현재 폐지됨.
2. 토지 및 건물의 가격에 관한 정보 및 자료는 감정평가 정보체계의 관리대상에 해당한다.[감31회] (O)
3. 감정평가서에 대한 표본조사는 국토교통부장관이 한국부동산원에 위탁한 것이다.[감34회] (O)
4. 감정평가서의 원본과 관련 서류의 보관은 국토교통부장관이 ~~한국부동산원~~에 위탁한 것이다.[감34회] (X)
감정평가사협회
5. 감정평가 타당성조사를 위한 기초자료 수집은 국토교통부장관이 한국부동산원에 위탁한 것이다.
[감34회] (O)
6. 감정평가 정보체계의 구축은 국토교통부장관이 한국부동산원에 위탁한 것이다.[감34회] (O)
7. 감정평가 정보체계의 운영은 국토교통부장관이 한국부동산원에 위탁한 것이다.[감34회] (O)

PART 02

부동산공시법

- | | |
|-----|----------------|
| 제1장 | 표준지공시지가 |
| 제2장 | 개별공시지가 |
| 제3장 | 주택가격의 공시 |
| 제4장 | 비주거용 부동산가격의 공시 |

01 표준지공시지가의 공시

1. 표준지공시지가의 공시기준일은 1월 1일이며, 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수는 ~~없다~~. [감29회] (X)
있다.
2. 국토교통부장관은 매년 표준지공시지가를 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시하여야 한다. [감29회] (O)

02 공시업무절차 (없음)

03 평가의뢰

읍 · 면 · 동별

1. 최근 1년간 ~~시 · 군 · 구~~별 지가변동률이 전국 평균 지가변동률 이하인 지역의 표준지에 대해서는 하나의 감정평가법인등에 의뢰하여 표준지공시지를 조사 · 평가할 수 있다. [감33회] (X)

04 표준지의 선정기준

1. 국토교통부장관은 표준지를 선정할 때에는 일단(一團)의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다. [감32회] (O)

05 조사평가기준

1. 표준지에 지상권이 설정되어 있을 때에는 그 지상권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지를 평가하여야 한다. [감30회] (O)

06 의견청취

1. 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.[감32회] (O)
2. 감정평가법인등은 표준지공시지가에 대하여 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.[감32회] (O)

07 조사협조 (없음)

08 표준지조사평가보고서

1. 표준지공시지가는 감정평가법인등이 제출한 조사·평가보고서에 따른 조사·평가액의 ~~최저치~~를 기준으로 한다.[감32회] (X) 산술평균치
2. 지리적 위치는 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항이다.[감36회] (O)
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 ~~용도구역~~은 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항이다.[감36회] (X) 용도지역
4. 주위 환경은 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항이다.[감36회] (O)
5. 토지 이용 상황은 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항이다.[감36회] (O)
6. 토지 형상 및 지세는 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항이다.[감36회] (O)

09 표준지공시지가의 적정성 검토

1. 국토교통부장관은 표준지공시지가의 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 조사·평가보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.[감32회] (O)

10 공시방법

1. 표준지공시지가를 공시할 때에는 표준지공시지가의 열람방법을 ~~부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.~~[감29회] (X) 관보에 공고하여야 한다.
2. 국토교통부장관은 표준지공시지가와 ~~표준지공시지가의 열람방법을~~ 표준지 소유자에게 개별 통지하여야 한다.[감29회] (X) ~~이의신청의 기간·절차 및 방법을~~ 개별 통지할 수 있다.
3. 국토교통부장관은 표준지공시지가를 관보에 공고하고, 그 공고사실을 방송·신문 등을 통하여 알려야 한다.[감29회] (X) ~~개별통지를 하지 아니하는 경우에는 공고 및 게시사실을 방송,신문등을 통하여 알려~~ 표준지 소유자가 표준지공시지가를 열람하고 필요한 경우 이의신청을 할 수 있도록 하여야 한다.
4. 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지의 지목은 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 한다.[감29회] (O)
5. 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지의 지번은 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 한다.[감29회] (O)
6. 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지의 용도지역은 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 한다.[감29회] (O)
7. 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지의 도로상황은 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 한다.[감29회] (O)
8. 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지의 주변 토지의 이용상황은 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 한다.[감29회] (O)
9. 표준지에 대한 용도지역은 표준지공시지가의 공시사항에 ~~포함되지 않는다.~~[감30회] (X) 포함된다.
10. 표준지공시지가의 공시에는 표준지의 1제곱미터당 가격이 포함되어야 한다.[감34회] (O)
11. 표준지공시지가의 공시에는 표준지에 대한 도로상황이 포함되어야 한다.[감34회] (O)
12. 표준지공시지가의 단위면적은 ~~3.3㎡~~로 한다.[감35회] (X) 1㎡
13. 표준지공시지가의 공시에는 표준지에 대한 지목 및 용도지역이 포함되어야 한다.[감35회] (O)
14. 표준지공시지가의 공시에는 표준지 및 주변토지의 이용상황이 포함되어야 한다.[감33회] (O)

11 **이의신청**

1. 표준지공시지가를 공시할 때에는 표준지공시지가에 대한 이의신청의 기간·절차 및 방법을 ~~부동산공시~~
~~가격시스템에 게시하여야 한다.~~[감29회] (X)
관보에 공고하여야 한다.
2. 표준지공시지가에 대한 이의신청은 서면(전자문서 포함)으로 하여야 한다.[감34회] (O)

12 **적용**

1. 도시개발사업에서 환지를 위하여 지가를 산정할 때에는 표준지공시지가를 기준으로 ~~하지 아니한다.~~
[감33회] (X) 한다.
2. 「산림조합법」에 따른 산림조합은 국유지 취득을 위해 표준지공시지가를 ~~조사·평가할 수 있다.~~[감34회] (X)
기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 직접 산정하거나
감정평가법인등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다.

13 **효력** 표준지공시지가

1. ~~개별공시저가~~는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며,
감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.[감30회] (X)
2. 표준지공시지가는 일반적인 토지거래의 지표가 된다.[감33회] (O)

01 개별공시지가의 공시

1. 개별공시지가의 단위면적은 ~~3.3제곱미터~~로 한다.[감30회] (X)
1제곱미터
2. 국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 토지가격비준표를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.[감34회] (O)
시장·군수·구청장은
3. ~~시·도지사~~는 개별공시지가를 산정한 때에는 ~~중앙부동산가격공시위원회~~의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.[감34회] (X)
시군구 부동산가격공시위원회

02 개별공시지가를 공시하지 아니할 수 있는 토지

1. 표준지로 선정되어 개별공시지가를 결정·공시하지 아니하는 토지의 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.[감29회] (O)
2. 시장·군수 또는 구청장은 농지보전부담금 부과대상인 토지에 대해서는 개별공시지가를 ~~결정·공시하지 아니할 수 있다~~. [감30회] (X)
결정·공시하여야 한다.
3. 표준지로 선정된 토지에 대한 개별공시지가가 결정·공시되지 아니한 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.[감34회] (O)
4. 개발부담금의 부과대상이 아닌 토지에 대하여는 개별공시지가를 ~~결정·공시하여야 한다~~. [감35회] (X)
결정·공시하지 아니할 수 있다.
5. 군수가 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별공시지가를 결정·공시하기로 한 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.[감36회] (O)

03 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지

1. 공시기준일 이후에 토지의 형질변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지는 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지에 해당한다.[감34회] (O)
2. 토지의 형질변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지는 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있다.[감36회] (O)

04 조사·산정의 기준

1. 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항이 포함되어야 한다.[감29회] (O)
2. 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 토지가격비준표의 사용에 관한 사항이 포함되어야 한다.
[감33회] (O)

05 타인토지への 출입 등

1. 관계공무원등이 표준지가격의 조사·평가를 위해 택지에 출입하고자 할 때에는 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.[감29회] (O)
2. 관계 공무원이 표준지가격의 조사·평가를 위하여 택지에 출입하고자 할 때에는 시장·군수 또는 구청장의 허가를 ~~받아~~ 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.[감30회] (X)
관계 공무원은 허가는 받지않으나,
3. 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.[감30회] (O)

06 검증

1. 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항은 부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 사항이다.[감31회] (O)
2. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항은 부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 사항이다.[감31회] (O)
전년도 지가와와 균형은 법개정으로 현재 삭제되었다.
3. 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가 및 ~~전년도 지가와와 균형 유지~~에 관한 사항은 부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 사항이다.[감31회] (X)
사항이 아니다.
4. 토지가격비준표 작성의 적정성에 관한 사항은 부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 ~~사항이다~~. [감31회] (X)
사항이 아니다.
5. 개별토지가격 산정의 적정성에 관한 사항은 부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 사항이다.[감31회] (O)
6. 개별토지 가격 산정의 타당성에 대한 감정평가법인등의 검증을 생략하려는 경우 개발사업이 시행되는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.[감33회] (O)
7. 개별토지 가격 산정의 타당성 검증을 의뢰할 감정평가법인등을 선정할 때 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 ~~2회~~ 받은 감정평가법인등은 선정에서 배제된다.[감33회] (X)
3회
8. 시장은 개별공시지가의 결정·공시를 위하여 개별토지의 가격을 산정하는 경우 용도 지역이 변경되는 토지를 검증 생략 대상 토지로 선정할 수 ~~있다~~. [감36회] (X)
없다.

07 국토교통부장관의 지도·감독 (없음)

08 이의신청

1. 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 ~~60일~~ 이내에 서면 또는 구두로 이의를 신청할 수 있다.[감32회] (X)
30일 이내에 서면으로
2. 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 ~~60일~~ 이내에 서면으로 관할 관청에 이의를 신청할 수 있다.[감35회] (X)
30일
3. 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.[감36회] (O)

2. 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 ~~60일~~ **30일** 이내에 서면으로 관할 관청에 이의를 신청할 수 있다.[감35회] (X)

3. 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.[감36회] (O)

09 기타 (점점)

1. 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 국고에서 보조할 수 있다.[감29회] (O)
2. 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 표준지 선정의 착오가 있음을 발견한 때에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.[감30회] (O)
3. 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 그 비용의 50퍼센트 이내에서 국고에서 보조할 수 있다.[감30회] (O)
4. 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.[감32회] (O)
5. 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.[감34회] (O)
6. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우는 개별공시지가를 정정하여야 할 사유에 해당한다.[감34회] (O)
7. 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용은 ~~30%~~ 50% 이내에서 국고에서 ~~보조한다.~~ 보조할 수 있다.[감35회] (X)
8. 군수는 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.[감36회] (O)

2. 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 표준지 선정의 착오가 있음을 발견한 때에는 지체없이 이를 정정하여야 한다. [감30회] (○)

3. 개별공시지가의 결정 · 공시에 소요되는 비용은 그 비용의 50퍼센트 이내에서 국고에서 보조할 수 있다.
[갑30회] (O)

4. 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다. [가32회] (O)

5. 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다. [감34회] (O)

6. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우는 개별공시지가를 정정하여야 할 사유에 해당한다.
[갑34회] (O)

7. 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용은 ~~30%~~ 이내에서 국고에서 ~~보조한다.~~[감35회] (X)
50% 보조할 수 있다.

8. 군수는 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.
[갑36회] (O)

01 표준주택가격

1. 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 ~~한국부동산원 또는 둘 이상의 감정평가법인등에게 의뢰한다.~~[감31회] (X) 한국부동산원
2. 국토교통부장관은 표준주택을 선정할 때에는 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 ~~공동주택~~ 중에서 해당 일단의 ~~공동주택~~을 대표할 수 있는 주택을 선정하여야 한다.[감31회] (X) 단독주택
단독주택
3. 표준주택가격의 공시사항에는 지목, 도로 상황이 포함되어야 한다.[감31회] (O)
4. 이의신청의 기간·절차 및 방법은 표준주택가격을 공시할 때 관보에 공고해야 하는 사항이다.
[감34회] (O)
5. 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정한 때에는 둘 이상의 감정평가법인등의 검증을 ~~받아야 한다.~~[감34회] (X) 받지 아니한다.
6. 표준주택가격의 공시에는 표준주택의 용도가 포함되어야 한다.[감34회] (O)
7. 주택 대지의 용도지역은 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 조사·산정보고서에 포함되는 사항이다.[감35회] (O)
8. 주거용 구조 및 층수는 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 조사·산정보고서에 포함되는 사항이다.[감35회] (O)
9. 건축법에 따른 사용승인연도는 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 조사·산정보고서에 포함되는 사항이다.[감35회] (O)
10. 도로접면은 부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 조사·산정보고서에 포함되는 사항이다.
[감35회] (O)
11. 표준주택 선정 및 관리에 필요한 세부기준은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다.[감36회] (O)

02 개별주택가격

1. 개별주택가격 결정·공시에 소요되는 비용은 ~~75% 이내에서 지방자치단체가~~ 보조할 수 있다.
[감31회] (X) 50% 이내에서 국가가
개별주택가격
2. ~~표준주택가격~~은 국가·지방자치단체 등이 과세업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용하여야 한다.[감31회] (X)
3. 표준주택으로 선정된 단독주택에 대하여는 개별주택가격을 결정·공시하지 아니할 수 있고, 해당 주택의 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.[감36회] (O)
포함되지 않는다.
4. 개별주택가격의 공시사항에는 개별주택의 사용승인일이 ~~포함되어야 한다~~. [감36회] (X)
(사용승인일은 표준주택가격의 공시사항이다.)
5. 군수는 군부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택의 가격을 결정·공시하여야 한다.[감36회] (O)
6. 개별주택가격 및 공동주택가격은 지방자치단체가 지방세 부과 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.[감36회] (O)

03 공동주택가격

1. 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.[감34회] (O)

제4장 비주거용 부동산가격의 공시

스터디파이터
감정평가관계법규 워크북

01 비주거용 표준부동산

1. 국토교통부장관은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 비주거용 표준부동산가격을 공시할 수 있다.
[감31회] (O)
2. 비주거용 표준부동산가격의 공시에는 비주거용 표준부동산의 대지면적 및 형상이 포함되어야 한다.
[감31회] (O)
3. 국토교통부장관이 비주거용 표준부동산을 선정할 경우 미리 해당 비주거용 표준부동산이 소재하는 ~~시·도지사의 의견을 들어야 하나, 이를 시장·군수·구청장의 의견으로 대신할 수 있다.~~[감31회] (X)
조사·산정보고서를 작성하는 경우
시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.
4. 비주거용 표준부동산의 임시사용승인일은 비주거용 표준부동산가격의 공시사항에 ~~포함되지 않는다.~~
[감35회] (X) **포함되어야 한다.**
5. 비주거용 표준부동산가격은 국가 등이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.[감35회] (O)

02 비주거용 개별부동산

1. 국토교통부장관은 비주거용 개별부동산가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 비주거용 부동산가격비준표를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.[감31회] (O)
2. 공시기준일 이후에 건축법에 따른 대수선이 된 비주거용 일반부동산은 해당 비주거용 개별부동산가격의 공시기준일을 다르게 할 수 있다.[감35회] (O)

03 비주거용 집합부동산

1. 공시기준일이 따로 정해지지 않은 경우, 비주거용 집합부동산가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.
[감31회] (O)
2. 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침은 중앙부동산가격공시위원회의 심의 대상이다.[감34회] (O)
3. 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격을 공시하기 위하여 그 가격을 산정할 때에는 비주거용 집합부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.[감35회] (O)
4. 국토교통부장관은 공시한 비주거용 집합부동산가격의 오기를 정정하려는 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.[감35회] (O)

PART 03

국유재산법

제1장	총설
제2장	행정재산
제3장	일반재산
제4장	지식재산 관리 처분의 특례
제5장	기타

제1절 총칙

01 국유재산의 범위

1. 국유재산의 범위에는 선박, 지상권, 광업권, 특허권, 저작권이 포함된다.[감30회] (O)
2. 정부시설에서 사용하는 궤도차량으로서 해당 시설의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 것은 해당 시설이 폐지된 ~~후에는 국유재산으로 하지 아니한다.~~[감35회] (X)
후에도 국유재산으로 한다.
3. 지상권, 전세권, 광업권은 국유재산의 범위에 속한다.[감35회] (O)

02 국유재산의 구분과 종류

1. 대통령 관저와 국무총리 공관은 공용재산이다.[감29회] (O)
2. 행정재산 외의 모든 국유재산은 일반재산이다.[감29회] (O)
3. 정부기업이 비상근무에 종사하는 직원에게 제공하는 해당 근무지의 구내 또는 이와 인접한 장소에 설치된 주거용 시설은 기업용재산이다.[감29회] (O)
4. 국가가 보존할 필요가 있다고 ~~국토교통부장관~~이 결정한 재산은 보존용재산이다.[감29회] (X)
총괄청
5. 행정재산의 사용 여부는 「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장의 의견을 들어 기획재정부장관이 결정한다.[감29회] (O)
6. 국가가 직접 사무용·사업용으로 사용하는 재산은 ~~공공용재산~~이다.[감33회] (X)
공용 재산
7. 행정재산의 종류에는 공용재산, 공공용재산, 기업용재산, 보존용재산이 있다.[감36회] (O)

03 국유재산의 보호

1. 행정재산은 민법에 따른 시효취득의 대상이 ~~된다~~. [감31회] (X)
되지 않는다.
2. 행정재산은 「민법」 제245조에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다. [감32회] (O)
3. 공용재산은 시효취득의 대상이 될 수 ~~있다~~. [감33회] (X)
없다.

04 국유재산 사무의 총괄과 관리 등

1) 국유재산 사무의 총괄과 관리

1. 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 ~~없다~~. [감29회] (X)
있다.
2. 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다. [감35회] (O)
3. 총괄청은 사용을 승인한 행정재산의 재산관리가 감사 결과 부당한 것으로 인정된 경우 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 그 사용 승인을 철회할 수 있다. [감36회] (O)

2) 국유재산종합계획

1. 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 매년 4월 30일까지 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다. [감30회] (O)
2. 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 매년 ~~6월 30일까지~~ 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다. [감34회] (X)
4월 30일까지

05 국유재산의 취득 등

1) 사권설정의 제한

1. 사권이 설정된 재산을 판결에 따라 취득하는 경우 ~~그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.~~[감30회] (X) ~~판결(재판상 화해 포함)에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다.~~
2. 판결에 따라 취득하는 경우에도 사권(私權)이 소멸되지 않은 재산은 국유재산으로 ~~취득하지 못한다.~~
[감31회] (X) ~~취득할 수 있다.~~
3. 중앙관서의 장 등이 필요하다고 인정하는 경우에는 보존용재산에 사권을 설정할 수 ~~있다.~~[감33회] (X)
~~없다.~~
4. 재판상 화해에 의해 일반재산에 사권(私權)을 설정할 수 ~~없다.~~[감34회] (X)
~~있다.~~

2) 소유자 없는 부동산의 처리

1. 중앙관서의 장이 국유재산으로 취득한 소유자 없는 부동산은 등기일부터 ~~20년간은~~ 처분할 수 없다.
[감31회] (X) ~~10년간은~~
2. 총괄청이나 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득한다.[감35회] (O)

3) 기부채납

1. 총괄청은 국가에 기부하려는 재산이 재산가액 대비 유지·보수 비용이 지나치게 많은 경우에는 기부 받아서는 아니 된다.[감32회] (O)
2. 기부채납이란 국가 외의 자가 제5조제1항 각 호에 해당하는 재산의 소유권을 무상으로 국가에 이전하여 국가가 이를 취득하는 것을 말한다.[감35회] (O)
3. 중앙관서의 장은 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 그 재산을 기부하는 경우 그 기부를 ~~받아서는 아니 된다.~~[감36회] (X)
~~받을 수 있다.~~

4) 국유재산의 관리

1. 직접 공공용으로 사용하기 위하여 국유재산을 관리전환하는 경우에는 ~~유상으로 하여야 한다.~~
[감31회] (X) ~~무상으로 할 수 있다.~~
2. 한국예탁결제원은 총괄청이나 중앙관서의 장등이 증권을 보관·취급하게 할 수 있는 법인에 해당한다.[감34회] (O)

3. 등기가 필요한 국유재산이 부동산인 경우 그 권리자의 명의로는 국(國)으로 하되 소관 중앙관서의 명칭을 함께 적어야 한다.[감35회] (O)

5) 영구시설물 축조금지

1. 국가 외의 자는 기부를 조건으로 ~~하더라도~~ 국유재산에 영구시설물을 축조할 수 ~~없다~~. [감32회] (X)
하는 경우에는 있다.
2. 국가 외의 자는 기부를 조건으로 축조하는 경우에도 국유재산에 영구시설물을 축조할 수 ~~없다~~.
[감34회] (X) 있다.

6) 국유재산에 관한 법령의 협의

1. 중앙관서의 장은 국유재산의 관리·처분에 관련된 법령을 개정하려면 그 내용에 관하여 총괄청 및 감사원과 협의하여야 한다.[감32회] (O)

7) 직원의 행위제한

1. 총괄청의 허가를 ~~받은 경우라 할지라도~~ 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원은 그 처리하는 국유재산을 취득할 수 ~~없다~~. [감34회] (X)
있다.

1. 중앙관서의 장에게 해당 국유재산의 관리상황에 관한 보고의 요구는 국유재산법령상 총괄청의 권한이다.
[감30회] (O)
2. 중앙관서의 장에게 그 소관 국유재산 용도폐지의 요구는 국유재산법령상 총괄청의 권한이다.
[감30회] (O)
3. 국유재산의 관리·처분에 관한 소관 중앙관서의 장이 분명하지 아니한 국유재산에 대한
그 소관 중앙관서 장의 지정은 국유재산법령상 총괄청의 권한이다.[감30회] (O)
4. 국유재산관리기금의 관리·운용을 위하여 필요한 자금의 차입은 국유재산법령상 총괄청의 권한이다.
[감30회] (O)

제1절 처분의 제한

1. 행정재산은 ~~사유재산과 교환할 수 없다.~~[감31회] (X)
공유 또는 사유재산과 교환하여 그 교환받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우에는 교환할 수 있다.

제2절 행정재산의 관리

1. 중앙관서 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위한 국유재산 책임관의 임명은 국유재산법령상 ~~총괄청의~~ 권한이다.[감30회] (X)
중앙관서의 장
2. 국유재산책임관의 임명은 중앙관서의 장이 소속 관서에 설치된 직위를 지정하는 것으로 갈음할 수 있다.
[감32회] (O)
3. 행정재산의 관리위탁을 받은 자가 그 재산의 일부를 사용·수익하는 경우에는 미리 해당 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.[감35회] (O)
4. 총괄청은 기부채납에 따른 행정재산의 취득에 관한 사무를 중앙관서의 장에게 위임한다.[감36회] (O)

제3절 사용허가 등

01 사용허가

1. 중앙관서의 장은 보존용 행정재산의 ~~용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서만~~ 그에 대한 사용허가를 할 수 있다.[감32회] (X) 보존목적 수행에 필요한 범위에서
2. 사용허가를 받은 자가 그 재산에 대하여 유지·보수 외의 시설을 설치하려는 때에는 ~~총괄청의 허가를 받아야 한다.~~[감35회] (X) 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.
3. 중앙관서의 장은 공공용 재산을 사용허가하는 경우 그의 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서만 사용허가를 할 수 있다.[감36회] (O)

02 사용허가의 방법

1. 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 행정재산의 경우 수의의 방법으로 사용 허가를 받을 자를 결정할 수 있다.[감31회] (O)
2. 행정재산을 경쟁입찰의 방법으로 사용허가하는 경우 1개 이상의 유효한 입찰이 있으면 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 한다.[감31회] (O)
3. 행정재산을 주거용으로 사용허가를 하는 경우에는 ~~일반경쟁의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정하여야 한다.~~[감32회] (X) 수의계약의 방법으로 할 수 있다.
4. 행정재산의 사용허가에 관하여는 「국유재산법」에서 정한 것을 제외하고는 ~~「민법」의 규정을 준용한다.~~[감32회] (X) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 준용한다.
5. 경작용으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우에는 수의의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 ~~없다.~~[감35회] (X) 있다.
6. 사용허가에 관하여는 국유재산법에서 정한 것을 제외하고는 ~~민법의 규정을 준용한다.~~[감35회] (X) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 준용한다.
7. 경작용으로 실경작자에게 행정재산의 사용허가를 하려는 경우에는 ~~일반경쟁에 부쳐야 한다.~~[감35회] (X) 수의계약의 방법으로 할 수 있다.
8. 행정재산이 토지의 용도 등을 고려할 때 해당 재산에 인접한 토지의 소유자를 지명하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우에는 지명경쟁의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다.[감36회] (O)

03 사용료

1. 보존용재산을 사용허가하는 경우에 재산의 유지·보존을 위하여 관리비가 특히 필요할 때에는 사용료에서 그 관리비 상당액을 뺀 나머지 금액을 징수할 수 있다.[감36회] (O)

04 사용료의 조정

1. 행정재산의 사용허가를 한 날부터 3년 내에는 사용료를 조정할 수 ~~없다.~~[감35회] (X) 있다.(1년을 초과하는 경우 사용료 조정가능)

05 사용료의 감면

1. 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 중앙관서의 장이 기부자에게 사용허가하는 경우 그 사용료를 면제할 수 있다.[감29회] (O)
2. 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자의 상속인에게 사용허가 하는 경우는 국유재산법령상 중앙관서의 장이 행정재산의 사용료를 면제할 수 있는 경우에 해당한다.[감31회] (O)
3. 건물 등을 신축하여 기부채납을 하려는 자가 신축기간에 그 부지를 사용하는 경우는 국유재산법령상 중앙관서의 장이 행정재산의 사용료를 면제할 수 있는 경우에 해당한다.[감31회] (O)
4. 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되었을 때 그 사용하지 못한 기간에 대한 사용료의 경우는 국유재산법령상 중앙관서의 장이 행정재산의 사용료를 면제할 수 있는 경우에 해당한다.[감31회] (O)

전액을

5. 법령에 따라 정부가 자본금의 ~~50퍼센트 이상~~을 출자하는 법인이 행정재산을 직접 비영리 공익사업용으로 사용하고자 하여 사용허가하는 경우는 국유재산법령상 중앙관서의 장이 행정재산의 사용료를 면제할 수 있는 경우에 해당한다.[감31회] (X)
6. 중앙관서의 장은 행정재산을 직접 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우에는 사용료를 면제할 수 있다.[감32회] (O)
7. 중앙관서의 장은 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되면 그 사용하지 못한 기간에 대한 사용료를 면제할 수 있다.[감32회] (O)
8. 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산의 상속인에게 사용허가를 하는 경우 사용허가기간은 ~~5년 이내~~로 한다.[감36회] (X)
사용료 총액이 기부받은 재산의 가액이 될 때까지 면제할 수 있되, 그 기간은 20년을 넘을 수 없다.

06 사용료의 조정

1. 행정재산의 사용허가기간을 갱신받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.[감34회] (O)

2. 수의의 방법으로 한 사용허가는 허가기간이 끝난 후 갱신할 수 ~~없다~~. [감35회] (X)

있다.(수의의 방법은 횡수제한이 없음)

07 사용허가의 취소와 철회

1. 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 지방자치단체가 직접 공공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에는 그 허가를 철회할 수 있다.[감32회] (O)
2. 중앙관서의 장은 사용허가를 받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리한 경우 그 허가를 철회할 수 있다.[감35회] (O)
3. 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 지방자치단체가 직접 공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에도 ~~그 허가를 철회할 수 없다.~~[감35회] (X)
에는 그 허가를 철회할 수 있다.
4. 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리한 경우에는 그 허가를 취소하거나 철회할 수 있다.[감36회] (O)

08 청문

1. 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 ~~「행정절차법」 제27조의 의견제출을 거쳐야 한다.~~[감32회] (X)
청문하여야 한다.
2. 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.[감34회] (O)

09 원상회복

1. 행정재산의 사용허가가 취소된 경우에는 재산을 원래 상태대로 반환하여야 하지만, 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.[감34회] (O)
2. 사용허가를 받은 자는 허가기간이 끝난 경우에는 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 ~~승인하였더라도 그 재산을 원래 상태대로 반환하여야 한다.~~[감35회] (X)
승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.

10 용도폐지

1. 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우에는 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.[감32회] (O)

제1절

통칙

01 처분 등

1. 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.[감30회] (O)
2. 중앙관서의 장은 국가의 활용계획이 없는 건물이 재산가액에 비하여 유지·보수 비용이 과다한 경우 이를 철거할 수 있다.[감29회] (O)

02 관리·처분사무의 위임·위탁

1. 총괄청은 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 위탁받을 수 ~~없다~~. [감31회] (X)
있다.

03 계약의 방법

1. 정부출자기업체의 주주 등 출자자에게 해당 기업체의 지분증권을 매각하는 경우에는 일반재산을 수의계약으로 처분할 수 있다.[감30회] (O)

04 처분재산의 가격결정

1. 증권을 제외한 일반재산을 지방자치단체에 처분할 때 처분재산의 예정가격은 ~~두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액~~으로 결정한다.[감31회] (X) 하나의 감정평가법인등의 평가액
2. 증권을 ~~처분할 때에는~~ 시가를 고려하여 예정가격을 결정하여야 한다.[감33회] (X)
제외한 일반재산을 처분할 때에는
3. 공공기관에 일반재산을 처분하는 경우에는 ~~두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액을~~ 예정가격으로 하여야 한다.[감33회] (X) 하나의 감정평가법인등의 평가액을
4. 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 ~~2년~~까지 적용할 수 있다.[감33회] (X)
1년

1천만원(면적이 100제곱미터 이하 또는 토지 대장가격이 1천만원 이하인 국유지)

5. 일단(一團)의 토지 대장가격이 ~~3천만원~~ 이하인 국유지를 경쟁입찰의 방법으로 처분하는 경우에는 해당 국유지의 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있다.[감33회] (X)
6. 일반재산의 처분가격은 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가(時價)를 고려하여 결정한다.[감34회] (O)

05 개척·매립·간척·조림을 위한 예약

1. 일반재산은 매립사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 총괄청과 협의하여 매각을 예약할 수 있다.[감29회] (O)

제2절

대부

1. 조림을 목적으로 하는 토지의 대부기간은 ~~25년 이상으로~~ 한다.[감31회] (X)
20년 이내로
2. 영농을 목적으로 하는 토지와 그 정착물의 대부기간은 20년 이내로 한다.[감33회] (X)
조림
3. 일반재산의 대부계약은 수의계약의 방법으로 ~~대부할 때에는~~ 1회만 갱신할 수 있다.[감34회] (X)
대부할 수 있는 경우가 아니면
4. 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발된 일반재산의 대부기간은 30년이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.[감34회] (O)
5. 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발된 일반재산의 대부기간은 30년 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.[감35회] (O)
6. 총괄청이 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발한 경우 일반재산의 대부기간은 ~~20년~~ 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 ~~두 차례~~ 연장할 수 있다.[감36회] (X)
30년
한 차례만

01 매각

1. 중앙관서의 장은 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 ~~경우에도 일반재산을 매각할 수 있다.~~
[감32회] (X) 경우에는 일반재산을 매각할 수 없다.
2. 일반재산은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우에 매각할 수 없다.[감36회] (O)

02 용도를 지정한 매각

1. 일반재산을 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.[감29회] (O)
2. 용도를 지정하여 일반재산을 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일부터 10년 이상 지정된 용도로 활용하여야 한다.[감36회] (O)

03 매각대금의 납부

1. 일반재산의 매각대금이 3천만원을 초과하는 경우 매각대금을 5년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.[감35회] (O)

04 소유권의 이전 등

1. 일반재산을 매각하는 경우 해당 매각재산의 소유권 이전은 매각대금의 완납 ~~이전에도 할 수 있다.~~
[감32회] (X) 이후에 하여야 한다.
2. 일반재산의 매각에 있어 매각 대금이 완납되기 전에 해당 매각재산의 소유권을 이전하는 경우에는 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.[감34회] (O)
3. 국가가 매각한 일반재산을 일정기간 계속하여 점유·사용하는 경우에는 ~~매각대금이 완납되기 전에 매각재산의 소유권을 이전할 수 있다.~~[감35회] (X) 매각대금 완납 전에 소유권을 이전할 수 있는 사유가 아니다.

05 매각계약의 해제

1. 일반재산을 매각한 경우에 매수자가 매각대금을 체납하면 그 매각계약을 해제할 수 있다.[감35회] (O)

제4절 교환

1. 일반재산인 토지와 사유재산인 토지를 교환할 때 쌍방의 가격이 같지 아니하면 그 차액을 금전으로 대납하여야 한다.[감30회] (O)
2. 중앙관서의 장은 일반재산을 교환하려면 그 내용을 감사원에 보고하여야 한다.[감31회] (O)
3. 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위하여 필요한 ~~경우에도~~ 일반재산인 동산과 사유재산인 동산을 교환할 수 ~~없다~~. [감32회] (X) 경우에는 있다
4. 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효용성을 높이기 위하여 필요한 경우에는 일반재산인 토지와 사유재산인 토지를 교환할 수 있다.[감36회] (O)

제5절 양여

1. 국가가 보존·활용할 필요가 없고 대부·매각이나 교환이 곤란하여 일반재산을 양여하는 경우에는 대장가격을 재산가격으로 한다.[감33회] (O)

제6절 개발

1. 총괄청은 ~~3년~~ 이상 활용되지 아니한 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발할 수 있다.[감30회] (X) 5년
2. 총괄청은 5년 이상 활용되지 아니한 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발할 수 ~~없다~~. [감32회] (X) 5년 있다.
3. 총괄청은 일반재산이 ~~3년~~ 이상 활용되지 않은 경우 이 일반재산을 민간사업자인 법인(외국법인 ~~제외~~)과 공동으로 개발할 수 있다.[감34회] (X) 포함
4. 일반재산은 국유재산관리기금의 운용계획에 따라 국유재산관리기금의 재원으로 개발할 수 있다.[감36회] (O)

1. 정부는 정부출자기업체의 운영체제와 경영구조의 개편을 위하여 필요한 경우에는 일반재산을 현물출자 할 수 있다.[감30회] (O)
2. 정부는 정부출자기업체를 새로 설립하려는 경우에는 일반재산을 현물출자 할 수 있다.[감32회] (O)
3. 일반재산을 현물출자함에 있어 지분증권의 산정가액이 액면가에 미달하는 경우에는 그 지분증권의 액면가에 따라 출자가액을 산정한다.[감34회] (O)

01 지식재산의 사용허가등

1. 「식물신품종 보호법」에 따른 품종보호권은 지식재산에 해당한다.[감33회] (O)
2. 지식재산을 대부 받은 자는 해당 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 지식재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.[감33회] (O)
3. 저작권등의 사용허가를 받은 자는 해당 지식재산을 관리하는 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 저작물의 개작을 할 수 있다.[감33회] (O)

02 지식재산 사용료 또는 대부료의 감면

1. 상표권의 사용료를 면제하는 경우 그 면제기간은 ~~5년 이내로~~ 한다.[감33회] (X)
20년으로

03 지식재산의 사용허가등 기간

1. 지식재산의 사용허가등의 기간을 연장하는 경우 최초의 사용허가등의 기간과 연장된 사용허가등의 기간을 합산한 기간은 5년을 초과하지 못한다.[감33회] (O)

01 변상금

1. 행정재산에 대한 사용허가 기간이 끝난 후 다시 사용허가 없이 행정재산을 계속 사용한 자는 무단점유자에 해당한다.[감30회] (O)
2. 무단점유자가 재해로 재산에 심한 손실을 입은 경우는 중앙관서의 장등이 변상금 징수를 미룰 수 있는 사유에 해당한다.[감30회] (O) (옳은 지문) 1년의 범위에서 그 징수를 미룰 수 있다.
3. 변상금의 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.[감30회] (O)
4. 중앙관서의 장등은 행정재산의 무단점유자에 대하여 그 재산에 대한 사용료의 100분의 150에 상당하는 변상금을 징수한다.[감30회] (X) 120
5. 변상금이란 사용허가나 대부계약 없이 국유재산을 사용·수익하거나 점유한 자에게 부과하는 금액을 말한다.[감35회] (O)

03 소멸시효

1. 제척기간 도과는 국유재산법령상 연체료 등에 대한 징수권의 소멸시효 중단 사유에 해당한다.[감36회] (X) 해당하지 않는다.
2. 납부고지는 국유재산법령상 연체료 등에 대한 징수권의 소멸시효 중단 사유에 해당한다.[감36회] (O)
3. 독촉은 국유재산법령상 연체료 등에 대한 징수권의 소멸시효 중단 사유에 해당한다.[감36회] (O)
4. 교부청구는 국유재산법령상 연체료 등에 대한 징수권의 소멸시효 중단 사유에 해당한다.[감36회] (O)
5. 압류는 국유재산법령상 연체료 등에 대한 징수권의 소멸시효 중단 사유에 해당한다.[감36회] (O)